תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) (תיקון), התשע"ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 267ג ו־366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999[1] (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

החלפת תקנה 1

1. במקום תקנה 1 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג–2013[2], יבוא:

"הקלות לחברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור

1. (א) מדיניות תגמול לפי הוראות פרק רביעי א' בחלק השישי לחוק (להלן – מדיניות תגמול) שתוארה בתשקיף או במסמך הצעה לציבור של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 267א לחוק.

(ב) לא כלל התשקיף או מסמך ההצעה לציבור מדיניות תגמול כאמור בתקנת משנה (א), תקבע החברה מדיניות תגמול עד תום תשעה חודשים מן המועד שבו הפכה לחברה ציבורית או לחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לפי העניין, ועד לקביעת מדיניות התגמול תאושר עסקה באשר לתנאי כהונה והעסקה של נושא משרה בחברה באופן שבו מאושרות עסקאות לפי הפרק החמישי בחלק השישי לחוק שלא בהתאם למדיניות תגמול.

(ג) מדיניות תגמול שנקבעה לפי תקנת משנה (א) או (ב) טעונה אישור רק בחלוף 5 שנים מהמועד שבו הפכה חברה פרטית לחברה ציבורית או לחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לפי העניין."

כ"ה באדר א' התשע"ו (8 במרס 2016)
(חמ 4579–3)

איילת שקד
שרת המשפטים

---

[1] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ג, עמ' 6.
[2] ק"ת התשע"ג, עמ' 652 ועמ' 1570.

תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה) (תיקון), התשע"ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(ב) ו־366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999[1] (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 5

1. האמור בתקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז–2006[2], יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

---

[1] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ה, עמ' 238.
[2] ק"ת התשס"ז, עמ' 3.

"(ב) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים שהחלו לאחר שהדירקטור החיצוני מונה, לא יהווה זיקה אם התקיימו כל אלה:

(1) בקשרים מתקיים האמור בתקנת משנה (א)(1);

(2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים או הכוונה ליצירתם וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; על הצהרה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיף 241(ב) ו־(ג) לחוק;

(3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי מתקיים התנאי שבפסקה (1)."

י' באדר ב' התשע"ו (20 במרס 2016)
(חמ 3568–3)

איילת שקד
שרת המשפטים

תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (תיקון), התשע"ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 244(א), 284 ו־366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999[1] (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 8

1. בתקנה 8 לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס–2000[2] (להלן – התקנות העיקריות), המילים "וב־1 לאוגוסט" – יימחקו.

תיקון התוספת השלישית

2. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות –

(1) בדרגת חברה א' ו־ב' –

(א) בטור "סכום מזערי", במקום "1,240" יבוא "620";

(ב) בטור "סכום קבוע", במקום "1,860" יבוא "930";

(2) בדרגת חברה ג' –

(א) בטור "סכום מזערי", במקום "1,860" יבוא "930";

(ב) בטור סכום קבוע, במקום "2,575" יבוא "1,290".

תחילה ותחולה

3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, והן יחולו על דירקטור חיצוני שמועמדותו הוצעה לאסיפה הכללית שזומנה לאחר תחילתן.

י' באדר ב' התשע"ו (20 במרס 2016)
(חמ 2040–3–ת1)

איילת שקד
שרת המשפטים

---

[1] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ד, עמ' 670.
[2] ק"ת התש"ס, עמ' 290; התשע"ד, עמ' 924.

תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) (תיקון), התשע"ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 66(ב), 69, 75 ו־366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999[1] (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 3

1. בתקנה 3 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס–2000[2], במקום הסיפה החל במילים "חברה שיש לה" יבוא "או באתר האינטרנט של החברה."

כ"ה באדר א' התשע"ו (8 במרס 2016)
(חמ 2988–3)

איילת שקד
שרת המשפטים

[1] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.
[2] ק"ת התש"ס, עמ' 282.

תקנות החברות (תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק), התשע"ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 121(ה) ו־366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999[1] (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 121(ג) או (ד) לחוק לגבי חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור

1. תוקף החלטה לפי סעיף 121(ג) או (ד) לחוק, לפי העניין, שהתקבלה בחברה לאחר שהציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור, או שהחברה תיארה אותה בתשקיף או במסמך ההצעה לציבור, יהיה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים מהמועד שבו הפכה החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית או לחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לפי העניין.

כ"ה באדר א' התשע"ו (8 במרס 2016)
(חמ 5152–3)

איילת שקד
שרת המשפטים

[1] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ו, עמ' 576.

תקנות החברות (סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל), התשע"ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 240(א) ו־366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999[1] (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

חברה שעיקר פעילותה מחוץ לישראל

1. חברה שעיקר פעילותה מחוץ לישראל רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל, אף אם לא מתקיים בה האמור בסעיף 240(א) לחוק, אם דירקטוריון החברה אישר שהתקיימו כל אלה לגבי כל מינוי:

[1] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ו, עמ' 576.

(1) מאפייני פעילותה של החברה מצדיקים מינוי דירקטור חיצוני שאינו תושב ישראל;

(2) לא יהיה בכך שהדירקטור אינו תושב ישראל כדי לפגוע ביכולתו להיות נוכח בישיבות הדירקטוריון;

(3) לדירקטור החיצוני כתובת למסירת מסמכי בי־דין בישראל.

כ"ה באדר א' התשע"ו (8 במרס 2016)
(חמ 5153–3)

איילת שקד
שרת המשפטים

צו החברות (שינוי התוספת הראשונה א' לחוק), התשע"ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 267ב(ג) ו־366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999[1] (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שינוי התוספת הראשונה א' לחוק

1. בתוספת הראשונה א' לחוק, בחלק ב', בפרט (1)(א) –

(1) אחרי "חלק לא מהותי מהרכיבים כאמור" יבוא "או סך הרכיבים כאמור אם סכומם אינו עולה על שלוש משכורות חודשיות בשנה";

(2) בסופו יבוא "פרט משנה זה לא יחול על נושא משרה הכפוף למנהל הכללי".

כ"ה באדר א' התשע"ו (8 במרס 2016)
(חמ 4674–3)

איילת שקד
שרת המשפטים

[1] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ג, עמ' 6.

תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) (תיקון), התשע"ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 244(א), 284 ו־366 לחוק החברות, התשנ"ט–1999[1] (להלן – החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1. בתקנה 1(6) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס–2000[2] (להלן – התקנות העיקריות), במקום "אחוז אחד" יבוא "שני אחוזים".

תיקון תקנה 1ב

2. האמור בתקנה 1ב לתקנות העיקריות יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף 275(א1) לחוק, התקשרות של חברה ציבורית עם בעל השליטה בה או עם קרובו המכהן כנושא משרה בה, במישרין או בעקיפין לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה או לעניין תנאי כהונתו והעסקתו –

(1) שהחלה לפני שהחברה הציעה לראשונה מניות לציבור, טעונה אישור רק בתום חמש שנים מהמועד שהחברה הפכה לחברה ציבורית, ובלבד שתוארה בתשקיף או במסמך ההצעה לציבור, לפי העניין;

[1] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ד, עמ' 670.
[2] ק"ת התש"ס, עמ' 584; התשע"ד, עמ' 542.